# L'esatto adempimento come rimedio di tutela del credito

**Traccia:** *L'esatto adempimento come rimedio di tutela del credito: natura, presupposti e limiti attuativi. Delinei il candidato le differenze rispetto al risarcimento in forma specifica e precisi i rapporti sussistenti con la risoluzione, l'eccezione di inadempimento e la tutela per equivalente.*

---

## 1. Premessa: il sistema dei rimedi a tutela del credito

L'obbligazione attribuisce al creditore il diritto a una prestazione determinata. La tutela del credito si misura quindi anzitutto sulla capacità dell'ordinamento di assicurare al creditore proprio quella prestazione, e non un suo surrogato.

Di fronte all'inadempimento il codice civile appresta un insieme articolato di rimedi:

- la domanda di adempimento;
- la risoluzione del contratto;
- il risarcimento del danno;
- gli strumenti di autotutela, come l'eccezione di inadempimento.

Il punto di riferimento normativo è l'art. 1453, comma 1, c.c., per i contratti a prestazioni corrispettive. Esso consente al contraente non inadempiente di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

La dottrina [di Majo] ha messo in luce come tra questi rimedi l'azione di esatto adempimento occupi una posizione peculiare. È la forma di tutela specifica per eccellenza, perché mira a far conseguire al creditore esattamente l'utilità promessa. Si distingue così sia dalla tutela risarcitoria, che compensa la perdita, sia da quella risolutoria, che scioglie il vincolo.

## 2. La natura dell'azione di esatto adempimento

### *2.1. Attuazione del diritto originario*

Il primo problema riguarda la natura dell'azione. Secondo l'impostazione prevalente, la pretesa all'adempimento non è un diritto nuovo, che nasce dall'inadempimento. È lo stesso diritto di credito originario, fatto valere in via giudiziale dopo che il debitore non ha eseguito spontaneamente la prestazione.

L'inadempimento, quindi, non modifica l'oggetto del rapporto: il debitore resta obbligato alla stessa prestazione. La sentenza di condanna si limita ad accertare l'obbligo e a fornire al creditore il titolo per l'esecuzione forzata.

Da questa ricostruzione discendono alcune conseguenze. L'azione di adempimento:

- non presuppone un danno;
- non richiede l'imputabilità dell'inadempimento al debitore;
- non è subordinata alla gravità dell'inadempimento.

Si tratta di presupposti che il legislatore richiede invece, rispettivamente, per il risarcimento (art. 1218 c.c.) e per la risoluzione (art. 1455 c.c.).

### *2.2. Ambito di applicazione*

L'art. 1453 c.c. menziona l'adempimento nella disciplina dei contratti a prestazioni corrispettive. Si ritiene però pacificamente che l'azione di adempimento abbia portata generale. Spetta al titolare di qualsiasi diritto di credito, quale che ne sia la fonte, perché è espressione della tutela giurisdizionale dei diritti (art. 2907 c.c.; art. 24 Cost.).

Nell'ambito dei contratti corrispettivi, la norma assume però un significato ulteriore. Riconosce al creditore una scelta tra la conservazione del contratto, attraverso l'adempimento, e il suo scioglimento, attraverso la risoluzione.

### *2.3. Esattezza della prestazione*

L'aggettivo «esatto» indica che la tutela ha ad oggetto la prestazione conforme al programma obbligatorio sotto ogni profilo: qualità, quantità, tempo e luogo. Il creditore ha diritto alla prestazione nella sua integrità. Può quindi rifiutare l'adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).

Rientra nell'area della tutela specifica anche il rimedio contro l'inesatto adempimento. In diversi ambiti il legislatore riconosce al creditore il diritto a ottenere la correzione della prestazione difettosa. Gli esempi più chiari sono:

- l'eliminazione delle difformità e dei vizi nell'appalto, a spese dell'appaltatore (art. 1668 c.c.);
- la riparazione o la sostituzione del bene non conforme, previste nella vendita di beni di consumo dal codice del consumo.

## 3. I presupposti

### *3.1. L'inadempimento e la sua prova*

Presupposto dell'azione è l'inadempimento, totale o parziale, ovvero l'inesatto adempimento.

Sul riparto dell'onere della prova sono intervenute le Sezioni Unite del 2001. Esse hanno affermato un principio unitario per le azioni di adempimento, di risoluzione e di risarcimento. Il creditore deve provare la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di

scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte. Spetta al debitore convenuto provare il fatto estintivo, cioè l'avvenuto adempimento.

Le Sezioni Unite hanno esteso il principio all'inesatto adempimento. Al creditore basta allegare l'inesattezza, mentre grava sul debitore la prova di avere esattamente adempiuto.

La soluzione si fonda sul principio di vicinanza della prova e tratta in modo uniforme rimedi che hanno tutti a fondamento il medesimo diritto di credito.

### *3.2. L'irrilevanza della colpa e della gravità*

Come anticipato, l'azione di adempimento prescinde dall'imputabilità dell'inadempimento. Il debitore non può sottrarsi alla condanna dimostrando di non essere in colpa per il ritardo. Finché la prestazione è possibile, è dovuta.

L'imputabilità rileva soltanto ai fini del risarcimento del danno. Il criterio è quello dell'art. 1218 c.c.: il debitore risponde se non prova che l'inadempimento o il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Allo stesso modo, non occorre che l'inadempimento abbia «non scarsa importanza». Il limite dell'art. 1455 c.c. è dettato per la sola risoluzione, che incide sulla sorte del contratto. Non vale per l'adempimento, che anzi ne realizza la funzione.

### *3.3. La possibilità della prestazione*

Presupposto implicito ma essenziale è la persistente possibilità della prestazione. Se questa diviene impossibile per causa non imputabile al debitore, l'obbligazione si estingue (art. 1256 c.c.). Nei contratti corrispettivi, la parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quanto ricevuto (art. 1463 c.c.).

Se invece l'impossibilità è imputabile al debitore, l'obbligazione non si estingue, ma si converte nell'obbligo di risarcire il danno. In entrambi i casi la tutela specifica viene meno, e residua al più quella per equivalente.

## 4. I limiti attuativi

La sentenza di condanna all'adempimento è efficace nella misura in cui può essere eseguita coattivamente. È sul terreno dell'attuazione che emergono i limiti del rimedio.

### *4.1. Le forme dell'esecuzione forzata*

Il codice civile appresta diverse forme di esecuzione in forma specifica:

- **consegna o rilascio** di una cosa determinata, mobile o immobile (art. 2930 c.c.);
- **obblighi di fare**: il creditore può ottenere che la prestazione sia eseguita a spese dell'obbligato, nelle forme del codice di procedura civile (art. 2931 c.c.);

- **obblighi di non fare**: il creditore può ottenere che ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo sia distrutto a spese dell'obbligato. La distruzione non può essere ordinata quando è di pregiudizio all'economia nazionale; in tal caso il creditore ha diritto solo al risarcimento (art. 2933 c.c.).

Le obbligazioni pecuniarie si attuano invece con l'espropriazione forzata (art. 2910 c.c.).

### *4.2. Il limite dell'infungibilità*

L'esecuzione degli obblighi di fare presuppone che la prestazione sia fungibile, cioè eseguibile da un terzo in luogo del debitore. Per le prestazioni infungibili, che richiedono l'attività personale del debitore, opera il tradizionale limite espresso dal brocardo nemo ad factum praecise cogi potest. La libertà personale del debitore impedisce di costringerlo materialmente a eseguire la prestazione.

Il limite è stato in parte superato con l'introduzione, ad opera della legge n. 69 del 2009, delle misure coercitive indirette (art. 614-bis c.p.c.). Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice può fissare, su richiesta di parte, la somma dovuta dall'obbligato per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il giudice non vi provvede se la misura è manifestamente iniqua.

Lo strumento non sostituisce la prestazione. Esercita una pressione economica sulla volontà del debitore e restituisce effettività alla tutela specifica anche per le prestazioni infungibili.

### *4.3. L'obbligo di concludere un contratto*

Un caso di particolare rilievo è quello dell'obbligo di concludere un contratto, tipicamente derivante dal contratto preliminare. Se il debitore non adempie, il creditore può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, quando ciò sia possibile e non sia escluso dal titolo (art. 2932 c.c.).

La sentenza ha natura costitutiva e realizza in pieno la tutela specifica: il creditore ottiene lo stesso effetto giuridico che avrebbe prodotto il contratto definitivo. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la propria prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, salvo che la prestazione non sia ancora esigibile (art. 2932, comma 2, c.c.).

### *4.4. L'eccessiva onerosità dell'adempimento*

Infine, ci si domanda se l'adempimento possa essere negato quando il suo costo per il debitore sia del tutto sproporzionato rispetto all'interesse del creditore. Alcuni ordinamenti e alcuni testi di diritto europeo dei contratti prevedono espressamente tale limite.

Nel nostro ordinamento manca una norma generale in questo senso. L'opinione prevalente esclude che possa applicarsi in via analogica l'art. 2058, comma 2, c.c., dettato per il risarcimento in forma specifica. La tutela del debitore va ricercata semmai nei principi di buona fede (art. 1375 c.c.) e nel divieto di abuso del diritto, che consentono di paralizzare pretese esercitate in modo sproporzionato e contrario alla correttezza.

## 5. Esatto adempimento e risarcimento in forma specifica

Il confronto con il risarcimento in forma specifica (art. 2058 c.c.) è essenziale per cogliere la natura dell'azione di adempimento. Le due figure sono spesso accostate perché entrambe procurano al creditore un'utilità «in natura» anziché in denaro. Sono però profondamente diverse.

1. **Fondamento.** L'azione di adempimento è attuazione del diritto di credito originario. Il risarcimento in forma specifica è una modalità di reintegrazione del danno, cioè una delle forme della tutela risarcitoria.
2. **Presupposti.** L'adempimento presuppone soltanto l'inadempimento e la possibilità della prestazione. Il risarcimento in forma specifica richiede tutti gli elementi della responsabilità: l'inadempimento imputabile o il fatto illecito, il danno e il nesso di causalità.
3. **Oggetto.** L'adempimento ha ad oggetto la stessa prestazione dovuta. Il risarcimento in forma specifica mira a ripristinare la situazione che sarebbe esistita in assenza del danno, e può quindi avere un contenuto diverso dalla prestazione originaria.
4. **Limiti.** Il risarcimento in forma specifica è sottoposto al potere discrezionale del giudice. Va disposto solo se è possibile in tutto o in parte e può essere sostituito dal risarcimento per equivalente se risulta eccessivamente oneroso per il debitore (art. 2058, comma 2, c.c.). Nessun limite analogo è previsto per l'adempimento. Il creditore ha diritto alla prestazione, anche se più costosa per il debitore della corresponsione dell'equivalente.

Si discute se l'art. 2058 c.c., collocato nella disciplina del fatto illecito, sia applicabile anche alla responsabilità contrattuale. Secondo l'opinione più diffusa la risposta è positiva, ma la questione conferma la distinzione. Nel campo contrattuale, la reintegrazione in natura del danno resta un rimedio risarcitorio, e non va confusa con la pretesa alla prestazione dovuta.

## 6. I rapporti con gli altri rimedi

### *6.1. Adempimento e risoluzione*

Adempimento e risoluzione sono rimedi alternativi: il primo conserva il contratto, il secondo lo scioglie. L'art. 1453 c.c. rimette la scelta al contraente non inadempiente e ne disciplina i rapporti con una regola asimmetrica.

Ai sensi del secondo comma, la risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l'adempimento. Non può più chiedersi l'adempimento, invece, quando è stata domandata la risoluzione.

La ratio dell'asimmetria è chiara. Chi ha chiesto l'adempimento manifesta interesse alla prestazione, e il perdurare dell'inadempimento può giustificare un mutamento della sua valutazione. Chi ha chiesto la risoluzione, invece, ha dichiarato di non avere più interesse alla prestazione. Il debitore può fare affidamento su tale scelta e cessare di predisporre l'adempimento.

Coerentemente, dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione (art. 1453, comma 3, c.c.). Al contrario, la domanda di adempimento non preclude al debitore di eseguire tardivamente la prestazione.

La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, interpreta estensivamente lo ius variandi riconosciuto dal secondo comma. Ammette il passaggio dalla domanda di adempimento a quella di risoluzione anche in appello, in deroga al divieto di domande nuove, purché fondato sui fatti già allegati.

Anche in caso di termine essenziale, che determina la risoluzione di diritto alla scadenza, la parte che ha interesse all'adempimento può conservarlo, dandone notizia all'altra parte entro tre giorni (art. 1457 c.c.).

### *6.2. Adempimento ed eccezione di inadempimento*

L'eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) è uno strumento di autotutela, con funzione dilatoria e conservativa. Nei contratti corrispettivi, ciascun contraente può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria. Il limite è che termini diversi per l'adempimento non siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Il rapporto con l'azione di adempimento è duplice.

Anzitutto, l'eccezione è il mezzo con cui il convenuto si difende dalla domanda di adempimento proposta da un attore a sua volta inadempiente. L'eccezione non estingue il diritto dell'attore, ma ne paralizza temporaneamente l'esigibilità, conservando l'equilibrio sinallagmatico. È coerente con la logica dell'adempimento: la parte che eccepisce non intende sciogliere il contratto, ma ottenere che le prestazioni siano eseguite in modo coordinato.

In secondo luogo, l'eccezione incontra un limite nella buona fede. Il rifiuto non è ammesso se, avuto riguardo alle circostanze, è contrario alla buona fede (art. 1460, comma 2, c.c.). La giurisprudenza ne ricava la necessità di una proporzione tra l'inadempimento altrui e il rifiuto opposto. Quando ciascuna parte addebita all'altra l'inadempimento, il giudice procede a una

valutazione comparativa dei rispettivi comportamenti, considerando anche la loro reciproca incidenza sull'equilibrio del contratto.

L'eccezione è invocabile anche in caso di inesatto adempimento, nella forma della exceptio non rite adimpleti contractus. Il contraente può inoltre sospendere la propria prestazione quando la mutazione delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente metta in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia (art. 1461 c.c.).

### *6.3. Adempimento e tutela per equivalente*

La tutela per equivalente consiste nel risarcimento del danno in denaro (artt. 1218, 1223 ss. c.c.). Con l'adempimento ha un rapporto sia di cumulo sia di alternatività.

Sul piano del **cumulo**, l'inciso dell'art. 1453 c.c. «salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno» consente al creditore di chiedere, insieme all'adempimento, il risarcimento del danno da ritardo. È il danno moratorio, che non è eliminato dalla prestazione tardiva. Per le obbligazioni pecuniarie esso è liquidato, salva la prova del maggior danno, negli interessi moratori (art. 1224 c.c.). In questo caso il risarcimento non sostituisce la prestazione, ma la integra.

Sul piano dell'**alternatività**, il risarcimento può assumere funzione sostitutiva della prestazione rimasta inadempiuta. Ciò accade anzitutto quando l'adempimento diviene impossibile per causa imputabile al debitore, o quando la prestazione è infungibile e non può essere attuata coattivamente. La tutela specifica cede allora il passo alla tutela per equivalente.

Si ritiene inoltre che il creditore possa chiedere direttamente il risarcimento sostitutivo, senza domandare la risoluzione. In tal caso il contratto resta in vita e il creditore rimane tenuto alla propria controprestazione, della quale si dovrà tenere conto nella liquidazione del danno.

Il risarcimento per equivalente è soggetto ai limiti propri della responsabilità contrattuale:

- l'imputabilità dell'inadempimento (art. 1218 c.c.);
- la limitazione ai danni prevedibili al tempo in cui è sorta l'obbligazione, salvo il dolo (art. 1225 c.c.);
- il concorso del fatto colposo del creditore (art. 1227 c.c.).

Sono limiti estranei all'azione di adempimento, il che ne conferma la diversa natura.

## 7. Conclusioni

L'azione di esatto adempimento è il rimedio primario di tutela del credito. Non sanziona l'inadempimento, ma attua coattivamente il diritto originario, assicurando al creditore la prestazione dovuta nella sua integrità. Per questo:

- prescinde dalla colpa del debitore, dal danno e dalla gravità dell'inadempimento;
- trova limiti soltanto nell'impossibilità della prestazione e nei confini dell'esecuzione forzata, oggi in parte superati dalle misure coercitive indirette.

Si distingue dal risarcimento in forma specifica, che è una tecnica risarcitoria soggetta al limite dell'eccessiva onerosità. Si coordina con gli altri rimedi in un sistema coerente:

- con la risoluzione è alternativa, secondo la regola asimmetrica dell'art. 1453 c.c.;
- con l'eccezione di inadempimento condivide la funzione conservativa del contratto;
- con la tutela per equivalente si cumula per il danno da ritardo, mentre ne è sostituita quando la prestazione non è più conseguibile.

Ne emerge un sistema che privilegia, fin dove possibile, la realizzazione dell'interesse del creditore nella sua forma specifica.